

1500182-21.2021.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... lembra dos fatos. Foi uma tentativa de roubo a um veículo. Estava de folga no dia, em uma farmácia. Viu um indivíduo correndo. O segurança do mercado lhe procurou dizendo que tinha ocorrido uma tentativa de roubo. Pegou a vítima e foi, de carro, atrás do indivíduo que saiu correndo. O segurança também foi atrás, mas foi correndo. Não perdeu o réu de vista em nenhum momento. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Centro - CEP 11750-000, Fone: (13) 3455-3629, Peruíbe-SP - E-mail: peruibe2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1500182-21.2021.8.26.0633 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Data da Audiência:

10/02/2022 às 14:45h

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN JOAO DA CRUZ GOMES

Vistos.

WILLIAN JOAO DA CRUZ GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, caput, em combinação com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque teria, no dia 12 de junho de 2021, por volta das 17h05min, na Rua João Abel, nº 1185, Bairro dos Prados, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, mais precisamente no estacionamento do Supermercado Mais, tentado subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, o veículo pertencente à vítima Regiane Miranda Deirolli, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 70/71).

Recebida a denúncia (fls. 88/89), o réu foi regularmente citado (fls. 114) e apresentou resposta à acusação (fls. 121/131).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e os depoimentos de duas testemunhas da acusação, tendo sido o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a nulidade do feito, por omissão do juízo quanto à apreciação do pedido de requisição das câmeras de monitoramento do local; no mérito, requereu a absolvição, por falta de provas, requerendo subsidiariamente fosse a pena fixada no mínimo, compensada reincidência por confissão, com máxima redução pela tentativa, em regime brando tomada detração, sendo facultado recurso

em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A nulidade suscitada pela defesa não prospera. A alegada omissão do juízo quanto à apreciação do pedido de fornecimento de câmeras de monitoramento do local restou prejudicada, visto que o pleito foi apreciado em audiência, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, e indeferido, tendo em vista a desnecessidade da diligência. A dinâmica dos fatos restou incontroversa pela prova oral produzida em juízo, inclusive pela confissão do réu, que reconheceu ter abordado a vítima no local indicado na denúncia. Eventual divergência existente na prova oral se limita ao diálogo existente entre vítima e réu, o que não seria elucidado pela análise das imagens. Por essas razões, indefiro a diligência.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a análise do mérito.

A pretensão acusatória merece INTEGRAL acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a materialidade, pela confluência de todas as elementares do delito, que se configurou tentado, sendo clara a tipicidade da conduta, não havendo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade do crime de roubo, previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, foi devidamente evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo laudo pericial de fls. 189/191 e pela prova oral produzida em juízo. Por seu turno, a autoria delitiva do réu é igualmente comprovada, especialmente pelo seu reconhecimento em solo policial e em Juízo por parte da vítima, bem como pela confissão.

Eis a síntese da prova oral produzida.

A vítima explicou em Juízo que foi ao supermercado Mais, na cidade de Peruíbe, onde tem uma casa de veraneio. Era por volta de 15h ou 16h. Tem um veículo Doblô, onde colocou suas compras. Quando foi fechar a porta, o réu estava do lado e pediu a chave do carro. Se negou a dar. Disse que a chave é QR Code e o carro só liga se a dona estiver dentro. Ele disse para entrar, ligar o carro e sair. Disse que não faria isso pois quando saísse do veículo, ele desligaria. O réu então disse que ia cortar seus dedos. Respondeu que ele então tentasse a sorte. O réu então levantou a blusa e mostrou a arma. Nesse momento, acredita que o segurança do mercado viu a cena e alguém gritou para que o réu corresse. Ele saiu correndo e o segurança foi atrás. Um policial militar, de nome Marcos, estava na farmácia que fica no estacionamento do mercado. Pediu ajuda a ele. O policial militar foi atrás e prendeu o réu. Foi juntamente com o Marcos atrás do réu, de carro. Depois, ficou sabendo que o réu não tinha uma arma na cintura. Depois da prisão, o réu disse que isso não ia ficar assim, em tom de ameaça. Hoje em dia não sai mais na rua para nada, só sai acompanhada e sempre fica olhando para os lados com medo do que possa acontecer. Foi algo traumático, nunca tinha passado por isso em um supermercado. Seu carro estava bem próximo da entrada do estacionamento do mercado. Não sabe se o estabelecimento tem câmeras. Na abordagem, ele parecia lúcido. Reconhece o réu nesta audiência. Ele estava de máscara, mas tirou na hora em que lhe mostrou a arma. Além disso, acompanhou a detenção do réu.

O policial militar MARCOS VINICIUS FONSECA relatou em Juízo que se lembra dos fatos. Foi uma tentativa de roubo a um veículo. Estava de folga no dia, em uma farmácia. Viu um indivíduo correndo. O segurança do mercado lhe procurou dizendo que tinha ocorrido uma tentativa de roubo. Pegou a vítima e foi, de carro, atrás do indivíduo que saiu correndo. O segurança também foi atrás, mas foi correndo. Não perdeu o réu de vista em nenhum momento. Viu o momento em que ele saiu correndo. Tinha outro indivíduo, mas só conseguiu deter o réu. Ele tinha um simulacro.

A testemunha Edenilson descreveu em Juízo que no dia 12/06/2021, um sábado, estava prestando serviço no Mais Atacadista. Ao observar o estacionamento, viu um moço abordando uma senhora que estava adentrando seu veículo, um doblô verde. Ele estava usando força para tentar conduzi-la para dentro do local. Viu que não era uma situação normal. Se encaminhou ao estacionamento a passos rápidos. Gritou para chamar a atenção do indivíduo. Ele tinha a mão na frente do corpo, segurando algo que parecia uma arma. É segurança há muitos anos e fez uma abordagem de comunicação com um certo temor, pois não sabia se ele estava armado não. Após seu grito, o réu

soltou a senhora, guardou o que tinha nas mãos, que parecia uma sacola, e passou a correr. Foi atrás dele. A vítima dizia que era um assalto. Perseguiu o réu. Ao lado do estacionamento tem uma farmácia, onde estava um policial militar, que colocou a vítima no carro e foi em perseguição. O policial estava de carro e fez a abordagem. Acompanhou e ajudou na abordagem. Durante a perseguição, ficou observando para ver se havia mais gente com o réu. Viu algumas pessoas que não manifestaram nenhuma reação. Então, seguiu atrás do réu, que estava a uma distância de cerca de 30 metros. Viu toda a ação do réu e percebeu se tratar de um assalto. Enquanto o policial usava seu telefone para chamar uma viatura, permaneceu junto para ajudar e dar apoio ao policial. O réu tinha consigo um simulacro de pistola. Dentro do mercado há sistema de monitoramento, mas na parte externa, onde fica o estacionamento, não há. O supermercado fica na frente de um posto de gasolina. O réu correu sentido Vila Guilhermina. Não se lembra se ele estava de máscara. O réu, ouvido em Juízo, disse que estava trabalhando na época. Recebeu seu salário e estava há 3 dias sem voltar para casa, usando crack. Estava indo comprar drogas. Viu um simulacro na rua e pegou. Era uma arma de plástico de jogar água. Viu uma senhora no estacionamento e resolveu abordá-la. Ela virou e falou: "o que você quer?". Mostrou o simulacro, apontou para a bolsa e não disse nada, pois nem conseguia falar por conta do efeito da droga. O segurança então lhe interpelou. Saiu correndo. O segurança foi atrás. Dispensou o simulacro durante a fuga. Ficou cansado depois da fuga, por conta do uso da droga, por isso parou, sentou e se entregou. Não ameaçou cortar os dedos da vítima, nem empregou força contra ela. Não sabe dizer se o mercado tem câmeras de monitoramento, mas a farmácia e os postos de gasolina próximos têm.

A confissão prestada em Juízo, ainda que com certos temperamentos em relação à versão da vítima, é de espontaneidade inquestionável e não destoa, nas questões centrais, do restante da prova produzida, que demonstra à sociedade a realidade da hipótese acusatória.

O modo como se deu a tentativa de subtração foi descrito pormenorizadamente pela vítima em Juízo, ademais ratificada com firmeza em audiência a identificação afirmada na fase policial em reconhecimento direto por ocasião da prisão. É certo que o depoimento dos policiais deve ser apreciado com cautela pelo magistrado. A nobre função por eles exercida, merecedora de todo o respeito e consideração, envolve diretamente a repressão da criminalidade e, portanto, está em constante tensão com direitos constitucionais, ao mesmo tempo em que busca garanti-los. Disso decorre uma natural propensão de agentes de segurança a justificar a conduta que adotaram no exercício de suas dignas atribuições, ratificando-a em juízo, o que pode resultar na tendência de atribuir ao réu a prática da ação ilícita objeto de apuração. Isso, contudo e evidentemente, não obsta o depoimento de policiais; apenas suscita cuidado em sua valoração.

A esse respeito, é a lição doutrinária:

"É de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte dose de interpretação. Outros policiais também podem ser arrolados como testemunhas, o que, como regra, ocorre com os realizadores da prisão em flagrante. Nesse caso, podem narrar importantes fatos, embora não deva o juiz olvidar poderem eles estar emocionalmente vinculados à prisão efetivada, pretendendo validá-la e consolidar o efeito de suas atividades. Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Grupo GEN, 2021 e-book).

O C. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar a respeito do valor probatório do depoimento de policiais:

"A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.^a parte). A jurisprudência consolidada

desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC 485.543 SP, 5.^a T., rel. Felix Fischer, 21.05.2019, v.u.).

As circunstâncias da prisão do réu foram descritas com clareza pelas testemunhas ouvidas, que apresentaram relatos detalhados e convincentes, coincidentes e harmônicos entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial acerca do ocorrido. Coerentes e precisos, expostos de forma coesa e lógica, merecem credibilidade os depoimentos das testemunhas.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítima e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu.

Em audiência, a vítima reconheceu o réu com firmeza, sem hesitação.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada da vítima, com reconhecimento seguro do réu ratificado em Juízo, bem assim pelos relatos coincidentes das testemunhas e pela confissão do acusado, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

A consumação não foi atingida, eis que não se logrou conquistar posse tranquila e desvigiada do bem dada a intervenção do segurança do mercado, presenciada a ação delituosa, perseguido e abordado o agente sem que fosse perdido de vista, obstado tomasse para si a res.

O roubo é delito material, a cuja consumação essencial produção do resultado, não sendo suficiente, ainda que se cuide de delito complexo, a só intimidação do ofendido. Não verificada lesão patrimonial, não alcançando a conduta o resultado a que voltada, assim a conquista de posse da res, impõe-se o reconhecimento da tentativa.

A condenação é de rigor. Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado. Ao delito descrito pelo caput do artigo 157 do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base um sexto acima do mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo em vista as consequências traumáticas causada à vítima, que relatou em audiência não mais sair de casa sozinha. No mais, a culpabilidade do agente não destoa do ordinário. Sobre sua conduta social e personalidade, não foram colhidos elementos concretos que possam desaboná-las. O motivo do crime já é reprimido pelo próprio tipo penal. As circunstâncias e consequências são normais à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o desencadeamento causal da conduta delituosa. Os antecedentes do réu serão apreciados a seguir. Assim, vão as penas a 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

O réu é reincidente. A folha de antecedentes de fls. 45/55 demonstra que o réu saiu em livramento condicional na data de 02 de agosto de 2016 (fls. 52), ao passo que o crime ora apurado foi cometido em 12 de junho de 2021. Antes, portanto, do decurso do prazo depurador.

Embora seja reincidente, como visto acima, caracterizada a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, verifica-se igualmente caracterizada a atenuante genérica prevista pelo artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal pela confissão plena prestada pelo acusado, pelo que, atendido o entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, mantem-se a base inalterada.

Não se tendo consumado o crime, como acima observado, atua a causa de diminuição prevista pelo artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, no patamar de metade, dado o iter criminis percorrido, visto que o réu chegou a abordar a vítima e ameaçá-la, somente não se consumando o crime pela pronta intervenção do segurança do supermercado, quando o réu já coagia a vítima. Assim, vão as penas a 2 anos e 4 meses e 5 dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime fechado, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, mesmo à vista do quantum fixado, considerada a gravidade concreta e objetiva da conduta em exame e a reincidência do acusado.

Deixo de aplicar de imediato a detração, porque a matéria é de competência do Juízo das Execuções, à míngua de elementos bastantes nos autos para a aferição dos critérios de progressão.

A propósito: "HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da detração de pena é competência do Juízo das Execuções. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o "habeas corpus" para rever sentença condenatória, pois a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. ORDEM NÃO CONHECIDA". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2226711-68.2016.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016)

A esse respeito, do julgado acima mencionado extrai-se o seguinte trecho, da lavra do i. Des. Camargo Aranha Filho: "(...) Em relação ao pedido de detração de pena, cumpre observar que, de fato, a lei n. 12.736/12 estabeleceu nova disposição ao artigo 387, do Código de Processo Penal, para que o instituto da detração pudesse ser considerado pelo juízo do conhecimento no momento da prolação da sentença condenatória, evitando-se, conforme se extrai da Exposição de Motivos da novel legislação, circunstância em que o sentenciado tenha que aguardar a decisão do juiz da execução penal permanecendo nesta espera em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus. Entretanto, perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa, ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória, termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena, confusão que viola os princípios de individualização da pena, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal".

Na falta de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois o crime foi praticado mediante grave ameaça. Incabível, ainda, a suspensão condicional da pena, em razão do montante fixado.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu WILLIAN JOAO DA CRUZ GOMES, por infração ao artigo 157, caput, em combinação com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 5 dias-multa, no valor unitário mínimo.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, acentuado o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra

Autorizo que se proceda à destruição da arma apreendida. Oficie-se desde logo para tanto.

Após o trânsito em julgado:

a) elabore-se cálculo de multa, destine-se a fiança ao pagamento (art. 336, CPP) e intime-se o réu para o pagamento do restante, se houver; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; havendo excedente da fiança, expeça-se mandado de levantamento em favor do réu (art. 347, CPP);

b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia/aditamento;

c) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);

d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Comunique-se o(s) ofendido(s) da presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Deixo de fixar indenização mínima, à míngua de pedido ou de parâmetros seguros para tanto.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Peruíbe, 10 de fevereiro de 2022.

CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO
Juiz Substituto